הַטּוֹבָה (עיין חינוך). **וְחַיָּב לְשַׂמֵּחַ אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו וּבְנֵי בֵיתוֹ אִתּוֹ בָּרֶגֶל**[ו], **כִּי עֵינֵיהֶם תְּלוּיִים בּוֹ, וּלְפִי שֶׁבִּרְכוֹת הַטּוֹבָה תָּבֹא הַשִּׂמְחָה לִפְעָמִים שֶׁלֹּא לְשֵׁם שָׁמַיִם, כִּי כֵן דֶּרֶךְ הָעֲשִׁירִים לַעֲשׂוֹת סְעוּדָה וְלָתֵת לֶחֶם לְכָל אָדָם בִּהְיוֹתָם מַצְלִיחִים וּמִתְבָּרְכִים בִּתְרוּמוֹתֵיהֶם, וְלָכֵן בָּא הַצִּוּוּי שֶׁיְּהֵא הַכֹּל לְשֵׁם שָׁמַיִם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב** (דברים טז, טו) **'תָּחֹג לַה' אֱלֹקֶיךָ'**[ז], **וְהִבְטִיחַ 'וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ'** (דברים שם), **שֶׁאִם יִשְׂמַח וְיָגֵל בָּהֶג יִהְיֶה שָׂמֵחַ וְטוֹב לֵב בְּכָל הַשָּׁנָה, כִּי כֵן טֶבַע הַמְּצִיאוּת הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ שָׂשׂוֹן יַשִּׂיג, וְהַנֶּאֱנָח בְּלִי סִבָּה יֵאָנֵק דֹּם כָּל הַיָּמִים** (אברבנאל טז, יג-יז).

פסחים קט. חגיגה ח. קידושין לד: רמב"ם הל' חגיגה פ"א, והל' שביתת יו"ט פ"ז, ספר המצוות מצות עשה נ"ד, סמ"ג עשין רכ"ט, אורח חיים סי' תקכ"ט.

משנה הלכות

שמחה, ועיין לחם משנה[ח] ובספרי שו"ת משנה הלכות ח"ג (סי' ר"ו עד סי' ר"י) שהארכתי הרבה בזה בס"ד.

בזמן הזה. ואמרו ז"ל (פסחים קט.) 'אין שמחה אלא בבשר ויין', ונחלקו הפוסקים אי בזמן הזה איכא מצות שמחה בבשר ביום טוב דאורייתא או מדרבנן[ט]. וחייב אדם לשמח אשתו ובניו בבשר ויין וללבוש בבגדים נאים ומיני מתיקה, וחילוק פירות לנערים ונשים, כל אחד כפי מה ששמח בו, וחייב לשמח עניים, ומי שאינו משמח עניים אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו[י]. ואף על פי שאכילה ושתיה במועדים מצות עשה, לא ימשוך ביין ובשחוק ובקלות ראש כי זה הוללות, ולא נצטוינו אלא על שמחה של מצוה שיש בה עבודתו יתברך שמו, ואי אפשר לעבוד ה' לא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שכרות, ומצוה לשמח הנפש ביום טוב בהרבה תורה ותפילה[יא], קל וחומר אם על הגוף נצטוינו לשמחו כל שכן הנפש, ואין שמחה לנפש אלא בתורה, שנאמר (תהלים יט, ט) 'פקודי ה' ישרים משמחי לב'. ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ויהיה כל כוונתו לשם שמים.

ו. פסחים קט. **ז.** ע"ע אלה המצות (חאגיז) מצוה תפח. **ח.** שם. **ט.** מנחת חינוך. **י.** עיין משנה ברורה סי' תקכ"ט ס"ק י"ז. **יא.** רמב"ם הל' יום טוב פ"ו ה"כ. או"ח סי' תקכ"ט ס"ג.

מִצְוָה תפט

לְהֵרָאוֹת כָּל זָכָר בִּירוּשָׁלַיִם בָּרֶגֶל (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"כ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהֵרָאוֹת כָּל זָכָר הָרָאוּי לַעֲלוֹת בְּבֵית הַבְּחִירָה בִּירוּשָׁלַיִם שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה, בְּפֶסַח, שָׁבוּעוֹת וְסֻכּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז, טז) 'שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָל זְכוּרְךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי הַפְּשָׁט כְּדֵי שֶׁיִּרְאוּ כָּל יִשְׂרָאֵל עִנְיַן הָעֲבוֹדָה לַה' וּמַעֲלַת עוֹבְדֶיהָ כֹּהֲנָיו הַקְּדוֹשִׁים, וְיִלְמְדוּ לְיִרְאָה אֶת הַשֵּׁם (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תיז), וְהוּא עַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (חגיגה ג.) בְּמִצְוַת הַקְהֵל 'אֵם אֲנָשִׁים בָּאִים לִלְמֹד נָשִׁים לִשְׁמֹעַ' וְכוּ'. לְבַד כִּי כְּשֶׁהֵם נִרְאִים מֵאֵת פְּנֵי ה' מְקַבֶּלֶת נִשְׁמָתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁפַע רַב בְּתַלְמוּד הַתּוֹרָה, וְנַעֲשֵׂית נִשְׁמָתָן מַעְיָן הַמִּתְגַּבֵּר, בְּסוֹד 'וְהָיוּ עֵינֶיךָ רֹאוֹת אֶת מוֹרֶיךָ' (ישעיה ל, כ). כִּי כְּשֶׁהָאָדָם רוֹאֶה

משנה הלכות

תפט) גדרי המצוה. מצות עשה על כל זכר מישראל שיעלה ויראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון של שלש הרגלים, והם פסח, שבועות, סוכות[א]. לא בא ביום הראשון יש לו תשלומין כל שבעת ימי הפסח, וכן בעצרת יש לו תשלומין ז' ימים עם יום הרגל, ובסוכות יש לו תשלומין שמונה ימים, דשמיני עצרת תשלומין דראשון הוא לענין זה[ב]. עבר הרגל ולא בא, ביטל מצות עשה זו, ועל זה נאמר (קהלת א, טו) 'מעוות לא יוכל לתקון'[ג]. וצריך להביא קרבן בעלייתו (עיין מצוה ת"צ), לא הביא קרבן לא קיים המצוה ויש לו תשלומין כל שבעה, ואם לא הביא בכל יום טוב עבר גם על לאו ד'ולא יראו פני ריקם'[ד]. וראיית פנים יכול להיות בלילה, וישלח הקרבן מלפניו או לאחריו ביום[ה].

הפטורים. ואלו הם הפטורים מראייה, נשים, ועבדים, אילם, חיגר, אפי' חיגר ברגל אחת, טמא, ערל, וזקן, חולה, ורך וענוג שאינן יכולין לעלות ברגליהן, טומטום ואנדרוגינוס, וכל מי שאין לו קרקע בארץ ישראל פטור מלעלות[ו]. חציו עבד וחציו בן חורין דעת רש"י בחגיגה (ב. ד"ה משנה ראשונה) ותוס' (שם ד. ד"ה לא מצרכה) דחייב, והרמב"ם[ז] פוטר. חרש אפילו באזנו אחת, ושוטה וקטן שאינו יכול לעלות ברגליו[ח], ואם יכול לעלות חייב מדרבנן[ט].

תפט) א. חינוך. **ב.** רמב"ם הל' חגיגה פ"א ה"ד וה"ז. **ג.** שם ה"ו. ועיין חגיגה ט. **ד.** רמב"ם שם ה"א. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. **ז.** שם. **ח.** שם. **ט.** שם ה"ג.

אֶת פְּנֵי רַבּוֹ שִׁכְלוֹ וּתְבוּנָתוֹ מִתְגַּבֶּרֶת, וְכֵן מָצִינוּ בְּמֹשֶׁה רַבֵּנוּ שֶׁזָּכָה ׳פֶּה אֶל פֶּה אֲדַבֶּר בּוֹ׳ (במדבר יב, ח), זָכָה לְבִינָה עַל הַקּוֹדְמִים לְפָנָיו וְלַבָּאִים אַחֲרָיו, וְכָל הַתּוֹרָה נִקְרֵאת עַל שְׁמוֹ. וּלְפִיכָךְ כְּשֶׁיִּתְרָאֶה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה לְקַבֵּל אֶת פְּנֵי הָאָדוֹן ה׳, יְקַבְּלוּ נִשְׁמָתָן תּוֹסְפוֹת חִדּוּד לְהָבִין סוֹדוֹת הַתּוֹרָה. וְאִם בִּילִּיד אִשָּׁה אָמַר ׳אִלְמָלֵא רְאִיתִיו מְלֻפָּנָיו הָיִיתִי מְחֻדָּד טְפֵי׳ (עירובין יג:), קַל וָחֹמֶר בֶּן בְּנוֹ שֶׁל קַל וָחֹמֶר לְהַזּוֹכָה לְקַבֵּל פְּנֵי הַשְּׁכִינָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה, וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ[א] ׳רְצוֹנֵנוּ לִרְאוֹת אֶת מַלְכֵּנוּ׳ (נחלת בנימין (על המצוות) מצוה פט).

חגיגה פ״א, רמב״ם הל׳ חגיגה פ״א, ספר המצוות מצות עשה נ״ג ול״א תעשה קנ״ו, סמ״ג עשין רכ״ח לאוין ש״ס.

מִצְוָה תצ

שֶׁלֹּא לַעֲלוֹת לְבֵית הַבְּחִירָה בְּלִי קָרְבָּן (לא תַּעֲשֶׂה רפ״ח)

הַזְּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲלוֹת לְבֵית הַבְּחִירָה בְּלֹא קָרְבָּן, וְהוּא הַנִּקְרָא עוֹלַת רְאִיָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז, טז) ׳וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם׳.

משנה הלכות

סומא אפילו בעין אחת פטור[יב]. אירע בו אחד מן הפטורין ביום ראשון כגון ששבר רגלו או שניסמא עינו אף על פי שחזר ונתרפא בשני פטור כל החג, דכל החג תשלומין דראשון הוא[יג]. היה חייב בראשון ונעשה חיגר בשני, חייב לעלות או לשלוח קרבן[יד].

שאר פרטים. ונסתפקו רבותינו האחרונים ז״ל[טו] אי בזמן הזה חייב אדם לקבל פני רבו ברגל, ואשרי מי שזוכה לקבל פני רבו בכל יום כהאי תלמוד ירושלמי[טז]. ונוהג מצוה זו בזכרים בזמן שבית המקדש קיים. יהי רצון שיבנה במהרה בימינו.

תצ) גדרי הלאו. קיום המצוה, העולה לרגל ובא לעזרה ביום ראשון מימי החג ולא הביא עמו קרבן עולת ראייה עובר בלאו זה[א]. ועולת ראייה אין לה שיעור מן התורה, ומדברי סופרים שלא יפחות קרבן זה משוה מעה כסף ומצוה להביא כפי עשרו[ב].

זמנו. והעובר בלאו זה ביום ראשון ולא הביא בין בשוגג ובין במזיד הרי זה מקריב

י. שמו״ר א, טז. במ״ר יב, ט. **יא.** ראה מכילתא פרשת בחודש ב. רש״י שמות יט, ט. **יב.** שם ה״א. **יג.** שם ה״ה. **יד.** תוס׳ חגיגה ט. ד״ה כיון דלא חזי בראשון, הובא במנחת חינוך. **טו.** נודע ביהודה מהדורא תנינא או״ח סי׳ צ״ד. **טז.** עיין ירושלמי עירובין פ״ה ה״א. **תצ) א.** רמב״ם הל׳ חגיגה פ״א ה״א. **ב.** שם ה״ב.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁמִּן הַכָּבוֹד כֵּיוָן שֶׁבָּאִים לְהַקְבִּיל פְּנֵי הַשְּׁכִינָה אֵין רָאוּי לֵרָאוֹת פָּנָיו רֵיקָם, שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ הַבָּאִים לֵרָאוֹת פְּנֵי הַמֶּלֶךְ לְהָבִיא עִמָּהֶם דּוֹרוֹן לְשַׁלְחַן הַמֶּלֶךְ, וְהוּא הָעוֹלָה, וְגַם לִמְשָׁרְתֵי הַמֶּלֶךְ, וְהֵם שַׂלְמֵי חֲגִיגָה וְשַׂלְמֵי שִׂמְחָה, שֶׁלֹּא הָיָה אוֹכֵל אוֹתָם לְבַדּוֹ. וְכֵן כָּתַב הָרַמְבַּ"ם (הל' חגיגה פ"ב הי"ד) 'כְּשֶׁיִּזְבַּח אָדָם שַׂלְמֵי חֲגִיגָה וְשַׂלְמֵי שִׂמְחָה לֹא יִהְיֶה אוֹכֵל אוֹתוֹ הוּא וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ בִּלְבַד וִידַמֶּה שֶׁעֲשָׂה מִצְוָה גְּמוּרָה, אֶלָּא שֶׁחַיָּב לְשַׂמֵּחַ הָעֲנִיִּים וְהָאֻמְלָלִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יד, כט) 'וּבָא הַלֵּוִי וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה', וּמַאֲכִיל אֶת הַכֹּל וּמַשְׁקֶן לְפִי עָשְׁרוֹ' (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תיז). וְגַם יַעֲקֹב אָבִינוּ אָמַר (בראשית מג, יא) 'אִם כֵּן אֵפוֹא זֹאת עֲשׂוּ קְחוּ מִזִּמְרַת הָאָרֶץ וְגוֹ' מִנְחָה' לַאֲדוֹן הָאָרֶץ. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד לֹא בְּכָל פַּעַם

משנה הלכות

בשאר ימות הרגל וכולן תשלומין דראשון הם, אלא שכל המאחר הרי זה מגונה[ג]. עבר הרגל ולא הביא אינו חייב באחריותו ועל זה וכיוצא בזה נאמר (קהלת א, טו) 'מעוות לא יוכל לתקון'[ד]. עולת ראייה אינה דוחה שבת ולא את הטומאה, אבל דוחה את היום טוב שהרי חיובה ביום טוב ראשון[ה].

דיני הפטורים. היה פטור ביום ראשון כגון שהיה חיגר או סומא בעין אחת ונתרפא בשני פטור מן הקרבן כל שבעה, אבל נטמא ביום ראשון חייב להביא ראייתו כשיטהר[ו] (ועיין לעיל (מצוה תפ"ט) דכל הפטורין מלעלות פטורין גם מן הקרבן, קחם משם). נכנס כמה פעמים בעזרה אינו צריך להביא בכל פעם עולה, ואם הביא מקבלין הימנו[ז].

עולת ראייה אינה באה אלא מן החולין כשאר קרבנות שאדם חייב בהן[ח]. נשים אף על פי שנכנסו אינם חייבין בעולת ראייה, ואם הביאו מקבלין מהם[ט].

יורשים ואבל. המפריש עולת ראיה ומת חייבים היורשים להביא[י], ואפילו עבר יום טוב מביאים אותה לאחר יום טוב[יא]. אבל רח"ל אינו משלח קרבנותיו תוך ז', וצריך לומר שנעשה אבל ביום טוב, דאם נעשה אבל קודם יום טוב, יום טוב מבטל גזירת ז', אלא דלפי זה תקשה הא ביום טוב לא חל אבילות, וצריך לומר דלענין קרבן שאני[יב].

שאר פרטים. המקריב עולת ראייה ביום טוב סומך עליו בכל כוחו כדרך

ג. שם ה"ד-ה. **ד.** שם ה"ו. **ה.** שם ה"ח. **ו.** שם פ"ב ה"ה. **ז.** שם ה"ו. **ח.** שם ה"ח. **ט.** ועיין בלחם משנה שם פ"ב ה"א, גבי אנדרוגינוס שמשמע שאם הביאה הוי חולין בעזרה. **י.** שם פ"א ה"י. **יא.** מנחת חינוך. **יב.** עיין רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ב הי"א, ועיין מנחת חינוך.

שֶׁיִּתְרָאֶה בָּעֲזָרָה צָרִיךְ לְקָרְבָּן אֶלָּא בָּרְגָלִים בִּלְבַד, שֶׁהוּא זְמַן שִׂמְחַת חָתָן וְכַלָּה, וְחַיָּב לָבֹא לְבֵית חַתְנוּת וּלְהֵרָאוֹת בְּמַזְמוּטֵי חָתָן וְכַלָּה, וְלָכֵן הָיְתָה הַמִּצְוָה בִּזְכָרִים (מצודת דוד שם).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

פָּרָשַׁת שֹׁפְטִים יֵשׁ בָּהּ י"ג עֲשִׂין כ"ז לָאוִין

מִצְוָה תצא

לְהַעֲמִיד שׁוֹפְטִים וְשׁוֹטְרִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַעֲמִיד שׁוֹפְטִים לְדִין, וְשׁוֹטְרִים שֶׁיַּכְרִיחוּ לַעֲשׂוֹת חֻקֵּי הַתּוֹרָה וּמִשְׁפָּטֶיהָ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז, יח) 'שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ'.

משנה הלכות

שעושה בחול, ולא גזרו משום שבות דרוכב בעל חי[ג]. שלח הקרבן על ידי שליח קודם שהתראה או לאחר שהתראה יצא ידי חובתו[ד]. ונוהג בזמן הבית בזכרים הראויים לראייה, ואם עבר ונכנס בלא קרבן עבר בלאו, ונחלקו הפוסקים אי לוקה[טו].

תצא) סנהדרי גדולה וקטנה. קיום המצוה, קובעין בית דין הגדול של שבעים ואחת בלשכת הגזית שבמקדש, הגדול שבהן הוא הנשיא ואחריו יושבין לפי מעלתם, כחצי גורן ונקראין סנהדרי גדולה, עוד מעמידין שני בתי דינין של כ"ג כ"ג על פתח העזרה ופתח הר הבית ונקראין סנהדרי קטנה, וכל עיר שיש בה מאה ועשרים איש ויותר מעמידין בה סנהדרי קטנה[א]. ועיר שאין בה ק"כ איש מעמידין בה בית דין של ג' דיינים[ב].

הראוי להיות דיין. ואין מעמידין בסנהדרין אלא אנשים חכמים ונבונים בתורה, ויודעים קצת משאר חכמות כגון רפואות וחשבון תקופות ומזלות ואיצטגנינות, ואין מעמידין אלא מיוחסים הראויין להשיאן לכהונה[ג]. ואין מעמידין לא זקן מופלג ולא סריס ולא זקן ושלא ראה בנים[ד]. וצריכין להיות מנוקים מכל מום, ושיהיו בעלי שיבה, בעלי קומה, ונבוני לחש, ושידעו ברוב לשונות[ה]. בית דין של שלשה אין צריכין בכל אלו, וצריכין אלו ואלו על כל פנים ז' דברים,

יג. רמב"ם הל' חגיגה פ"א ה"ט. **יד.** מנחת חינוך. **טו.** רמב"ם שם פ"א ה"א, מנחת חינוך. **תצא) א.** רמב"ם הל' סנהדרין פ"א ה"ג. **ב.** שם ה"ד. **ג.** שם פ"ב ה"א. **ד.** שם ה"ג. **ה.** שם ה"ו.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. גָּלוּי הוּא לַכֹּל כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיוּ עֲדַת יִשְׂרָאֵל כַּצֹּאן אֲשֶׁר אֵין לָהֶם רוֹעֶה, וְכָל הֶחָזָק מֵחֲבֵרוֹ יִרְדֹּף אַחֲרָיו וְיַעֲשֶׂה עִמּוֹ כְּחֶפְצוֹ, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ (אבות פ"ג מ"ב) שֶׁאִלְמָלֵא מוֹרָאָה אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בָּלָעוּ' (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תצא). וְגַם בְּמִצְוֹת הַתּוֹרָה שֶׁאִם יִהְיוּ מְסוּרִים לְכָל אֶחָד וְאִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה כְּפִי רְצוֹנוֹ הַכֹּל בָּטֵל חַס וְחָלִילָה, אֲבָל בְּהַמָּנוֹת עָלֵינוּ שׁוֹפְטִים וְשׁוֹטְרִים עַל פִּיהֶם יִשְׁמְרוּ כָּלָם הַתּוֹרָה כְּפִי אֲשֶׁר יוֹרוּ, הֵן בְּמִלֵּי דִּשְׁמַיָּא וְהֵן בְּמִלֵּי דְּאַרְעָא לִבְחֹר בַּטּוֹב וְלִמְאֹס בָּרַע (עיין אלה המצות שם), וּבַתְּחִלָּה מִצַּד אֵימַת הַשּׁוֹפְטִים שֶׁיַּחֲזְרוּ לְהַנּוֹטִים מִדֶּרֶךְ הָאֱמֶת וְיַכְרִיחוּם בְּעַל כָּרְחָם, וּמִתּוֹךְ הַהֶרְגֵּל בַּטּוֹב וּבַיָּשָׁר מֵחֲמַת יִרְאָה יִלְמְדוּ הָעָם טִבְעָם לַעֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וָצֶדֶק מֵאַהֲבָה בְּהַכָּרָתָם דֶּרֶךְ הָאֱמֶת, וּכְמַאֲמַר הֶחָכָם כִּי הַתְמָדַת הַהֶרְגֵּל נַעֲשָׂה בּוֹ לְטֶבַע (חינוך), וְיִכְרְחוּ לָלֶכֶת בְּדֶרֶךְ הַטּוֹב וְהַיָּשָׁר וְיִהְיוּ זֶרַע בֵּרַךְ ה', יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר (אלה המצות שם).

סנהדרין יד. ל"ו: מכות ז. רמב"ם הל' סנהדרין פ"א, ספר המצוות מצות עשה קע"ז, סמ"ג עשין צ"א, חושן משפט סי' א.

משנה הלכות

חכמת התורה, ענוה, יראת השם, שנאת ממון, אהבת אמת, אהבת הבריות להן, בעלי שם טוב[ז]. וצריכין להיות סמוכין[ח]. יחיד מומחה לרבים או שנטל רשות מותר לדון, ואינו נקרא בית דין[ט], ואם קיבלו עליהם אפילו כל דהו דן.

בזמן הזה. ובזמן הזה אף על פי שאין לנו בעוונותינו הרבים בית דין סמוכין, מכל מקום יש לכל קהל וקהל שבכל מקום למנות ביניהם רבנים ודיינים תלמידי חכמים, אמיתים שיכריחו העם, הן בדיני ממונות הן במילי דשמיא כפי שיראה בעיניהם על פי התורה, ולמנוע מקירבם דבר מגונה, וישתדלו תמיד בתועלת חבריהם הסומכים עליהם ללמדם דרך האמת, ולתת שלום בכל כוחם ביניהם, וישכיחו מלבם כל תענוגיהם, ובו יהיה רוב מחשבותם ועסקיהם, ויתקיים בהם 'והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד', ויש ליזהר בזה על בתי הכנסת ומנהגיהם, ובעוונותינו הרבים דוקא ביתי הכנסת החרדים עוברים על זה ואין מקבלים עליהם רבנים לומדי התורה, וכבר ציווי על זה בעל חפץ חיים ז"ל והחתם סופר, והשומע תבוא עליו ברכת טוב[י]. ונוהג בזמן הבית לענין סנהדרין ובכל מקום ובכל זמן לשאר ענינים.

ז. לשון החינוך כאן. ח. שם ה"ז. ט. שם פ"ד ה"א. חו"מ סי' ג' ס"ב. י. עיין שו"ת משנה הלכות

מִצְוָה תצב

שֶׁלֹּא לִנְטֹעַ אִילָן בַּמִּקְדָּשׁ (לֹא תַּעֲשֶׂה רפ"ט)

הַזְּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִטַּע אִילָנוֹת בַּמִּקְדָּשׁ אוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז, כא) 'לֹא תִטַּע לְךָ אֲשֵׁרָה כָּל עֵץ אֵצֶל מִזְבַּח ה' אֱלֹקֶיךָ', וְאָסוּר לִטַּע אִילָנוֹת אֵצֶל בֵּית הַכְּנֶסֶת.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הָרַמְבַּ"ם (ספר המצוות לא תעשה יג) כָּתַב מִפְּנֵי שֶׁהָיוּ עוֹשִׂין כֵּן עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה בְּבָתֵּי עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁלָּהֶם שֶׁהָיוּ נוֹטְעִין שָׁם אִילָנוֹת יָפוֹת כְּדֵי לְהַטְעוֹת בְּנֵי אָדָם אַחֲרֶיהָ, וּכְדֵי לְהַרְחִיק מִמֶּנָּה וְכָל הַדּוֹמֶה מִמַּחֲשֶׁבֶת בְּנֵי אָדָם הַבָּאִים לַעֲבוֹדַת הָאֵל בָּרוּךְ הוּא בַּמָּקוֹם הַהוּא הַנִּבְחָר נִמְנַעְנוּ מִלִּנְטֹעַ שָׁם כָּל אִילָן (עיין חינוך). וְהָרַמְבַּ"ן (דברים שם) כָּתַב 'כָּל אִילָן הַנָּטוּעַ עַל פִּתְחֵי בֵּית אֱלֹקִים יִקָּרֵא אֲשֵׁרָה וְכוּ', יַזְהִיר הַכָּתוּב שֶׁלֹּא יִטַּע אִילָן אֵצֶל מִזְבַּח ה' לְנוֹי וְיַחְשֹׁב שֶׁהוּא כָּבוֹד וְהָדָר לְמִזְבַּח הַשֵּׁם, וְאָסַר

משנה הלכות

תצב) גדרי האיסור נטיעה במקדש. הנוטע אילן אצל המזבח, או בכל העזרה, בין אילן סרק ובין אילן מאכל, אף על פי שעשאו לנוי למקדש ויופי לו, הרי הוא עובר בלאו זה ובעדים והתראה לוקה[א]. ונחלקו הפוסקים[ב] בהנוטע בהר הבית אי עובר בלאו, ועיין בספרי (פר' שופטים ב) וביראים מצוה ס"ו.

בנין עץ במקדש. ואסור לעשות אכסדראות של עץ במקדש כדרך שעושין בחצירות אע"פ שהוא בבנין ואינו עץ נטוע, והרחקה יתירה הוא שנאמר 'כל עץ', ולכן כל האכסדראות והסככות היוצאות מהכתלים שהיו במקדש של אבן היו ולא של עץ[ג]. והא דאמרו 'לשכת העץ היתה שם', הכוונה שהיה שם בית, ולא אסרו בית של עץ אלא אכסדרה של עץ, ובימה של עץ שהיו עושין למלך בשעת הקהל לשעה היתה, וכן גזוזטרא שהקיפו בעזרת נשים בשמחת בית השואבה לשעתה היתה[ד].

דיני נטיעה. הנוטע אין חילוק בין נטעו גרעין או יחור או אילן, לעולם חייב על הנטיעה, ואפילו חזר ולקטו מן הארץ כיון שנטעו כבר נתחייב ואין צריך קליטה[ה]. ויש

ח"י סי' קס"ג. **תצב) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו ה"ט. **ב.** רמב"ם וכסף משנה שם. ראב"ד הל' בית הבחירה פ"א ה"ט. מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם הל' עכו"ם שם ה"י. **ד.** ראב"ד וכסף משנה שם. ועיין ראב"ד הל' בית הבחירה שם. **ה.** מנחת חינוך.

אוֹתוֹ שֶׁהוּא מִנְהַג עַכּוּ"ם לָטַעַת אִילָנוֹת בִּפְתְחֵי בָּתֵּי עַכּוּ"ם שֶׁלָּהֶם'. וּמִזֶּה הַטַּעַם נַמִּי אָסוּר נְטִיעַת הָאִילָן אֲצֶל בֵּית הַכְּנֶסֶת לְהַרְחִיק מִדּוֹמֶה לָהֶם בְּבֵית תְּפִלָּתָם. וְדָרְשׁוּ חֲז"ל (סנהדרין ז:) 'כָּל הַמַּעֲמִיד דַּיָּן שֶׁאֵינוֹ הָגוּן כְּאִלּוּ נוֹטֵעַ אֲשֵׁרָה אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ', וְהַבֵּאוּר בָּזֶה כִּי כַּאֲשֶׁר נוֹטֵעַ אֲשֵׁרָה הִיא הוֹלֶכֶת וְצוֹמַחַת וּגְדֵלָה לְיוֹם, כֵּן רָעַת הַדַּיָּן בִּלְתִּי הָגוּן יִהְיֶה כֵּן, כִּי מַתְחִיל בְּמְעוּט וְתִהְיֶה רָעָתוֹ הוֹלֶכֶת וּגְדֵלָה, כִּי יַתְחִיל מֵהֶכֵּר פָּנִים וְעוֹד מְעַט יַטֶּה מִשְׁפָּט וְיַקַּח שֹׁחַד וְיַצְדִּיק אֶת הַחַיָּב וְיַחַיֵּב אֶת הַזַּכַּאי, וְגוֹרֵם חַס וְחָלִילָה רָעָה לְיִשְׂרָאֵל (אלשיך טז, כא-כב).

מס' תמיד כח: ספרי פר' שופטים ב, רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו, ספר המצוות לא תעשה י"א י"ג, סמ"ג לאוין מ"א מ"ד, סמ"ק סי' קס"ג, יורה דעה סי' קמ"ה.

מִצְוָה תצג

שֶׁלֹּא לְהָקִים מַצֵּבָה (לֹא תַעֲשֶׂה ר"צ)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהָקִים מַצֵּבָה בְּשׁוּם מָקוֹם אֲפִלּוּ לַה', שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז, כב) 'וְלֹא תָקִים לְךָ מַצֵּבָה אֲשֶׁר שָׂנֵא ה' אֱלֹהֶיךָ'.

משנה הלכות

להסתפק אי הוציאו בתוך כדי דיבור אי חייב. ופשוט דאם נטע אילן יבש שאינו ראוי לקלוט שאינו חייב אבל אסור מדרבנן[ו].

איסורים דרבנן ושאר פרטים. הבונה בית בהר הבית נחלקו הראשונים ז"ל אי חייב דאורייתא[ז]. ופסק בשו"ת מהר"ם שי"ק (או"ח סי' ע"ח-ע"ט) שאסור לנטוע אילנות אצל בית הכנסת, והביא שכן פסק גם הגאון רבינו עקיבא איגר זצ"ל, ופסק שם שאם עברו ונטעו חייבים לעקור אותם עיין שם, ויש להזהיר על זה בבתי כנסיות חרדים במדינה זו, בפרט שהרבה מתחדשים ובונים ונוטעים אילנות אצל הבית הכנסת שהוא אסור וחייב לעקור. ונוהג בזמן הבית, ובזמן הזה תלוי במחלוקת הרמב"ם והראב"ד[ח] אי קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא במהרה בימינו, ולענין בתי כנסיות נוהג גם בזמן הזה בזכרים ונקבות.

תצג) גדר האיסור. המקים מצבה אפילו לעבוד את ה' עליה, לוקה[א].

ו. כמו בונה בית ברמב"ם שם. ז. רמב"ם וראב"ד הל' בית הבחירה שם. ועיין מנחת חינוך. ח. הל' בית הבחירה פ"ו הי"ד. **תצג) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו ה"ו.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי הַפְּשָׁט כָּתַב הָרַמְבַּ"ם (הל' עכו"ם פ"ו ה"ו) שֶׁהָיָה מִנְהַג הָעוֹבְדִים עֲבוֹדָה זָרָה לִבְנוֹת בִּנְיָן גְּבוֹהַּ שֶׁל אֲבָנִים אוֹ שֶׁל עָפָר וּלְהִתְקַבֵּץ עָלָיו לַעֲבוֹדָתָם הָרָעָה[ב], וְלָכֵן הִרְחִיקָנוּ הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה כָּמוֹהוּ אֲנַחְנוּ אֲפִלּוּ לַעֲבֹד הָאֵל בָּרוּךְ הוּא כְּדֵי לְהַרְחִיק וּלְהַשְׁבִּית כָּל עִנְיַן עֲבוֹדָה זָרָה מִבֵּין עֵינֵינוּ וּמִמַּחְשְׁבוֹתֵינוּ, כַּמַּעַם שֶׁכָּתַבְנוּ בְּסָמוּךְ בִּנְטִיעַת הָאֵילָן (עיין חינוך). וְאַף עַל פִּי שֶׁיַּעֲקֹב אָבִינוּ הֵקִים מַצֵּבָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בראשית כח, יח) 'וַיָּשֶׂם אֹתָהּ מַצֵּבָה וַיִּצֹק שֶׁמֶן עַל רֹאשָׁהּ', כְּבָר אָמְרוּ[ג] אֲהוּבָה הָיְתָה לַמָּקוֹם בִּזְמַן הָאָבוֹת וּבְנוֹאָם לָאָרֶץ נֶאֶסְרָה עֲלֵיהֶם הַמַּצֵּבָה מִפְּנֵי שֶׁשָּׁמוּ אוֹתָהּ הַכְּנַעֲנִים לָהֶם לְחֹק, וְהַמִּזְבְּחוֹת לֹא הֶחֱזִיקוּ בָּהֶם כָּל כָּךְ וְלָכֵן לֹא אָסַר הַכָּתוּב, אוֹ שֶׁלֹּא רָצָה לֶאֱסֹר הַכֹּל וְהִשְׁאִיר הַמִּזְבֵּחַ שֶׁרָאוּי לְנֶסֶךְ וּלְקָרְבָּנוֹת (רמב"ן דברים שם. וטעמי המצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רפא).

מראה מקומות עיין מצוה תצ"ב.

משנה הלכות

מה הוא מצבה. ונחלקו הפוסקים בפירוש מצבה, דעת רש"י בפר' שופטים (דברים טז, כב) שהיא מצבת אבן אחת, ובפ' ראה בפסוק (דברים יב, ג) 'ונתצתם את מזבחותם', פי' "מזבח' של אבנים הרבה, 'מצבה' של אבן אחת', וכן כתב היראים 'מצבה אבן אחת כדכתיב (בראשית לה, יד) 'מצבת אבן', וכדבריהם מפורש בירושלמי (עבודה זרה פ"ד ה"ד) 'א"ר יוחנן מצבה כל שהיא יחידית, מזבח כל שאבניו מרובות', והרמב"ם[ד] כתב 'מצבה שאסרה תורה היא בנין שהכל מתקבצין אצלה', ועיין בלחם משנה. והחינוך פי' בדברי הרמב"ם שהיא בנין גבוה של אבנים או של עפר, ומשמע דסבירא ליה שהיא מאבנים הרבה, והרמב"ן פר' ויצא (בראשית כח, יח) כתב "וישם אותה מצבה' כבר פירשו רבותינו ההפרש שבין מצבה למזבח שהמצבה אבן אחת והמזבח אבנים הרבה, וכן פי' עוד בפר' שופטים כאן, והמנחת חינוך עבר על כל זה בקיצור דהרמב"ם לא פי' כרש"י, ולא הרגיש דבאמת לאו רש"י הוא אלא דברי חז"ל הם. ובאמת כי לולי דמסתפינא בלשון הרמב"ם ז"ל היה אפשר לפרש דהוא אבן אחת, ונעשית כבנין שהכל מתקבצין אצלה, אבל לשון החינוך תמוה.

טעם היתר מזבח ושאר פרטים. והרמב"ן ז"ל הקשה להטעם שנאסרה המצבה משום דנעשית חוק לכנענים, אם כן מזבח נמי ליתסר, ותירץ שהקדוש ברוך הוא

ב. ע"ע ספר המצוות לרמב"ם לא תעשה יב. **ג.** ראה רש"י דברים שם. **ד.** שם.

מִצְוָה תצד

שֶׁלֹּא נַקְרִיב קָרְבָּן בְּהֵמָה בַּעַל מוּם עוֹבֵר (לֹא תַּעֲשֶׂה רצ"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַקְרִיב קָרְבָּן מִבְּהֵמָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ מוּם, וַאֲפִלּוּ הוּא מוּם עוֹבֵר, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז, א) 'לֹא תִזְבַּח לַה' אֱלֹקֶיךָ שׁוֹר וָשֶׂה אֲשֶׁר יִהְיֶה בּוֹ מוּם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָאֵל תְּמִים דֵּעוֹת הוּא, וְהָאָדָם אֲשֶׁר חָטָא נַעֲשָׂה בַּעַל מוּם שֶׁפָּגַע בִּנְשָׁמָתוֹ, וְיָבֹא הַשָּׁלֵם וְיכַפֵּר עַל הַבַּעַל מוּם, אֲבָל אֵיךְ יָבֹא הַבַּעַל מוּם וִיכַפֵּר עַל בַּעַל מוּם, וְלָכֵן אֵין רָאוּי לְהַקְרִיבוֹ. וּמִזֶּה יִשָּׁא הַחוֹטֵא קַל וָחֹמֶר בְּעַצְמוֹ, אִם עַל מוּם כָּל דְּהוּא בְּגוּף בְּהֵמָה שֶׁהוּא

משנה הלכות

השאיר המזבח שהוא צורך הקרבנות אשר הוא יתברך צוה בהם והיו נחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונו עיין שם, וכן פי' בפר' ויצא. ונוהג לאו זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר ומקים מצבה אפילו בזמן הזה ואפילו לעבוד עליה לה' חייב מלקות.

תצד) גדרי האיסור. כהן המקריב בהמה בעלת מום על המזבח לוקה, ואחד השוחט, ואחד הזורק, ואחד המקטיר אימורי בעל מום עובר על המזבח לוקה, נמצאת למד שאם הקדיש בעל מום עובר ושחטו וזרק דמו והקטיר אימוריו לוקה ארבעה מלקיות אם התרו אותו עליהם[א], ועיין לעיל (מצוות רפ"ה רפז-רפח-רפט-רצ).

מומין העוברים. ואלו הן מומין העוברים הפוסלים בבהמה, גרב לח, חזזית שאינה מצרית, מים היורדין בעין בהמה ואינם קבועין, סנורים שאינם קבועים[ב]. והרמב"ן ז"ל השיג על הרמב"ם גם בלאו זה ולא מנאה בלאו בפני עצמו, דהוא בכלל הלאוים שבפר' אמור לענין מום קבוע. והעובר על לאו זה עובר עוד על עשה ד'תמים יהיה'[ג].

עובר בעלת מום לענין פדיון. מה בין בעלת מום קבוע לבעלת מום עובר, שבעלת מום קבוע אם ילדה והיא קודש הולד יפדה ויצא לחולין, אע"פ שהוא תמים כדי שלא יהא טפל חמור מן העיקר, ואם נתעברה קודם שנפדה וילדה אחר הפדיון הולד חולין, ואם מתה קודם שתפדה נפדית אחר שתמות שהרי לא חלה קדושה גמורה על גופה אלא על דמיה מפני שהיתה בעלת מום קבוע, אבל המקדיש בעלת מום עובר או

תצד) א. רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א ה"ד-ה. **ב.** שם פ"ב ה"ז. **ג.** רמב"ם שם פ"א ה"א. מנחת חינוך.

עוֹבֵר וְהוֹלֵךְ וְנִתְרַפֵּא פְּסֹלָה הַתּוֹרָה לְהַקְרָבָה לְמַעְלָה, אָדָם שֶׁחָטָא וּפָגַם בְּנַפְשׁוֹ וְנַעֲשָׂה בַּעַל מוּם וְאֵינוֹ עוֹבֵר לְעוֹלָם עַד שֶׁיָּשׁוּב עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁיִּדָּחֶה מִלְּהִתְקָרֵב לַה', וְיִתֵּן אֶל לִבּוֹ לְתַקֵּן אֶת אֲשֶׁר עִוֵּת, וְיִשְׁתַּדֵּל לִמְצֹא רְפוּאָה לְאוֹתוֹ אֵיבָר שֶׁנִּפְגַּם בּוֹ מוּם הַחֵטְא לַהֲשִׁיבוֹ אֶל כַּנּוֹ בְּהִתְוַדּוֹתוֹ בִּדְמָעוֹת שָׁלִישׁ עַד שֶׁיָּשׁוּב ה' וִירַחֲמֵהוּ וְיַחֲזֹר וְיַכְנִיסֵהוּ לִמְחִצָּתוֹ, וְיִתְעַלֶּה בְּמַעֲלָה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (ברכות לד:) 'בְּמָקוֹם שֶׁבַּעַל תְּשׁוּבָה עוֹמֵד אֵין צַדִּיק גָּמוּר יָכוֹל לַעֲמֹד' (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רפג).

ספרי פר' שופטים ד, רמב"ם הל' איסורי המזבח פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה צ"ה, והסמ"ג לאוין שי"ג כ"ו שם, וכן בסי' שט"ו.

מִצְוָה תצה

לִשְׁמֹעַ לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל (מצות עשה ר"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁמֹעַ לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל וְלַעֲשׂוֹת כָּל מַה שֶּׁיְצַוּוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז, י-יא) 'וְעָשִׂיתָ. עַל פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ וְעַל הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר יֹאמְרוּ לְךָ תַּעֲשֶׂה'.

משנה הלכות

תמימה שהקדישה ונולד לה מום קבוע, אם מתה קודם שתפדה תקבר כשאר קדשים התמימים מפני שהיא צריכה העמדה והערכה, ואם נשחטה קודם שתפדה נפדית כל זמן שהיא מפרכסת (לדעת הרמב"ם, והתוס'[ד] חולקין) ותאכל, ואם ילדה יקריב ולדה[ה]. ונוהג בזמן הבית ובירושלים בזכרים ונקבות שהשחיטה כשרה בזרים ולענין זריקה והקטרה בזכרי כהונה.

תצה) לסמוך על בית דין הגדול שבירושלים. קיום המצוה, בית דין הגדול שבירושלים היושבין בלשכת הגזית (עיין לעיל מצוה תצ"א) הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמודי ההוראה ומהם חוק ומשפט יוצא לכל בני ישראל, ועליהן הבטיחה התורה שנאמר (דברים יז, יא) 'על פי התורה אשר יורוך', וכל המאמין במשה רבינו ובתורתו חייב לסמוך מעשה הדת בפירוש הקבלה עליהן ולישען עליהן[א]. ואחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם תורה שבעל פה,

ד. ב"ק עו. ד"ה שחיטה שאינה ראויה, חולין פד. ד"ה בעינן העמדה והערכה, בכורות לב. ד"ה הא לאחר שחיטה נגאל. ה. רמב"ם שם פ"א הי"א. **תצה) א.** רמב"ם הל' ממרים פ"א ה"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁדֵּעוֹת בְּנֵי אָדָם מְשֻׁנִּים כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (עיין ברכות נח.) 'כְּשֵׁם שֶׁפַּרְצוּפוֹתֵיהֶם אֵינָם שָׁווֹת כָּךְ דֵּעוֹתֵיהֶם אֵינָן שָׁווֹת', וְאִם לֹא יִהְיֶה לָהֶם לְיִשְׂרָאֵל בֵּית דִּין אֶחָד קָבוּעַ וּמְיֻחָד עַל מִי לִסְמֹךְ הָיְתָה נַעֲשֵׂית תּוֹרָתֵנוּ חַס וְחָלִילָה כַּמָּה תּוֹרוֹת וְלֹא הָיָה קִיּוּם לְמִצְוָה מִן הַמִּצְוֹת[ב], כִּי בְּכָל זְמַן הָיוּ מִתְחַדְּשִׁים דְּבָרִים מְשֻׁנִּים לְפִי הַדֵּעוֹת הַמְשֻׁנּוֹת אֲשֶׁר הָיָה נִדְמֶה לְכָל אֶחָד לְפָרֵשׁ לְפִי שִׂכְלוֹ בִּדְבָרִים אֲשֶׁר אֵינָם מְפֹרָשִׁים אֲפִלּוּ בַּתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, וְלֹא הָיִינוּ יוֹדְעִים אֲמִתּוּתָם וְכֵן הַתַּקָּנוֹת וְהַגְּזֵרוֹת. וּמִזֶּה הַסִּבָּה חִיְּבָה תּוֹרָה לְזָקֵן מַמְרֵא מִיתָה שֶׁלֹּא יִהְיוּ נִמְשָׁכִין אַחֲרָיו וְיָבֹאוּ לִכְפֹּר בַּתּוֹרָה, כַּאֲשֶׁר עָשׂוּ שְׁחִיקֵי טַמְיָא צָדוֹק וּבַיְתוֹס, וְכַאֲשֶׁר עָשָׂה הַנּוֹצְרִי (שֵׁם רְשָׁעִים יִרְקָב) אֲשֶׁר עָדַיִן עֲוֹנוֹתָיו גּוֹרְמִין כַּמָּה צָרוֹת לְעַם קָדוֹשׁ, וּמִי שֶׁאֵינוֹ

משנה הלכות

ואחד דברים שלמדו אותן ממידות שהתורה נדרשת בהן, ואחד דברים שהיו סייג לתורה, והתקנות והגזירות והמנהגים כפי צורך השעה שיורו בהן לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם, מצות עשה לשמוע להם[ג].

דרך בירור מחלוקת בזמן בית דין הגדול. כשהיה בית דין הגדול קיים לא היתה מחלוקת בישראל, וכל דין שנולד בו ספק שואל אדם לבית דין שבעירו, ואם לא ידעו אז הבית דין או שלוחי הבית דין עולים לירושלים ושואלין לבית דין שבהר הבית, אם לא ידעו הכל באו לבית דין שבפתח העזרה, ואם לא ידעו הכל באו ללשכת הגזית לבית דין הגדול, אם היה מקובל אצלם הלכה זו חותכין הדין, ואם לאו דנין בשעתו שם עד שיסכימו כולם או יעמדו למנין וילכו אחר הרוב וכן ההלכה מאותו היום, והמיעוט מחוייבים לעשות כהרוב, משבטלו בית דין הגדול רבתה המחלוקת בישראל[ד].

בזמן הזה. שני בתי דינין או שני חכמים שנחלקו בזמן הזה ואינך יודע להיכן הדין נוטה, בשל תורה הלך אחר המחמיר, ובשל סופרים הלך אחר המיקל[ה], והוא ששוין בחכמה או בדומה לו, ואם לאו הולכין בתר הגדול בתורה[ו]. שנים שנתעצמו בדן ואחד אומר נעלה לבית דין הגדול כופין אותו ודן בעירו[ז]. אבל אם המלוה אמר נלך לבית דין הגדול כופין את הלוה לכך[ח], ויש אומרים דבית דין חשוב בכל דור ודור מיקרי בית דין הגדול, ומקומות שיש בהם חכמים גדולים

ב. ע"ע בחינוך מצוה תצו, ובאלה המצות (חאגיז) שם. **ג.** שם ה"ב. **ד.** שם ה"ד. **ה.** שם ה"ה. **ו.** לחם משנה שם, דלא ככסף משנה. **ז.** רמב"ם הל' סנהדרין פ"ו ה"ו. חו"מ סי' י"ד ס"א. **ח.** רמב"ם שם ה"ז. חו"מ שם.

מוֹדֶה בַּתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה הֲרֵי הוּא מִן, וְכָל הַחוֹלֵק אוֹ הַסּוֹתֵר דָּבָר גָּדוֹל אוֹ קָטָן אוֹ מְלַגְלֵג עַל אוֹת אַחַת מֵהַתַּלְמוּד הֲרֵי הוּא חוֹלֵק עַל הַקַּבָּלָה וְדִינוֹ כְּדִין הַמִּינִין שֶׁיָּצְאוּ מִכְּלַל יִשְׂרָאֵל, וְלָכֵן חִיבָה הַתּוֹרָה לִשְׁמֹעַ אֶל הַבֵּית דִּין הַגָּדוֹל וְלָהֶם דִּבַּר הַמִּשְׁפָּט (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תצה).

סנהדרין פו: רמב"ם הל' ממרים, ספר המצוות מצות עשה קע"ד לא תעשה שי"ב, סמ"ג עשין קי"א לאוין רי"ז, חושן משפט סי' י"ד.

מִצְוָה תצו

שֶׁלֹּא לַחֲלֹק עַל בַּעֲלֵי הַקַּבָּלָה (לֹא תַּעֲשֶׂה רצ"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לַחֲלֹק עַל בַּעֲלֵי קַבָּלָה וְלֹא לְשַׁנּוֹת אֶת דִּבְרֵיהֶם בְּכָל עִנְיְנֵי הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז, יא) 'לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל'.

משנה הלכות

מומחים לרבים אם אמר המלוה נלך למקום פלוני, כופין את הלוה והולך עמו[ט]. ויש אומרים דלטענת נילך אין חילוק בין לוה למלוה, מיהו בזמן הזה נהגו שכל זמן שיש בית דין בעיר אין אחד יכול לכוף חבירו לילך לבית דין אחר. ונוהג מצוה זו בזמן שבית דין הגדול בירושלים בזכרים ונקבות, ובכלל המצוה לשמוע בכל זמן אל חכמי האמת הגדולים בחכמת התורה וביראת ה' טהורה[א].

תצו) גדרי הלאו. כל מי שאינו עושה כהוראת הבית דין הגדול שבירושלים שלמדו דבר בפירוש התורה, או אפילו במילי דרבנן כגון גזירות ותקנות ומנהגות, ואומר שאין הוראתם אמיתית, עובר בלא תעשה, לבד העשה דלעיל (מצוה תצ"ה), ואין לוקין על לאו זה מפני שניתן לאזהרת מיתת בית דין בזקן ממרא[א], זולת כי הוא לאו שאין בו מעשה. ודעת הרמב"ן בהשגות[ב] דעל מצוות דרבנן ליכא לא תעשה דאורייתא, והדברים עתיקים, מיהו עובר מדרבנן.

דיני זקן ממרא. העובר על לאו זה ד'לא תסור' אין לו דין זקן ממרא עד שיהא חולק על הבית דין הגדול, ויהיה חכם סמוך בסנהדרין והגיע להוראה, ויחלוק עליהם בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, ובין שהוא מיקל והם מחמירין ובין שהוא מחמיר והם מקילין, ויורה לעשות כהוראתו או יעשה בעצמו מעשה כפי הוראתו, ואפילו הוא גדול

ט. חו"מ שם. **יא.** שם ברמ"א. **יא.** חינוך. **תצו) א.** רמב"ם הל' ממרים פ"א ה"ב. **ב.** לספר המצוות שורש הראשון, והובא בלחם משנה שם.

מִשֶּׁרִשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי קִיּוּם הַתּוֹרָה תָּלוּי בַּקַּבָּלָה הָאֱמִתִּית, וְזוֹלַת הַקַּבָּלָה אִי אֶפְשָׁר לָבֹא לַמְּכָוָן, וְרֹב מַעֲשֵׂי בְּנֵי אָדָם תְּלוּיִים בְּקַבָּלָה מֵאֲבוֹתֵיהֶם וְרַבּוֹתֵיהֶם, וְכָל שֶׁכֵּן פֵּרוּשֵׁי הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת, שֶׁאִם לֹא נִסְמֹךְ עַל הַקַּבָּלָה שֶׁקִּבַּלְנוּ, שֶׁ'בְּרֵאשִׁית' פֵּרוּשׁוֹ בָּקֶדֶם, נַסְכִּים לְפָרֵשׁ 'בְּרֵאשִׁית' לְבַסּוֹף, וְכֵן בְּכָל הַתֵּבוֹת וּלְשׁוֹנוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה וְהַמַּעֲשִׂים, נִמְצָא מְהַפֵּךְ הַקְּעָרָה עַל פִּיהָ וְעוֹקֵר הַכֹּל, וְכָל הֲלָכוֹת לְמֹשֶׁה מִסִּינַי וְתוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה הַכֹּל תָּלוּי בְּקַבָּלָה. וְהוֹצִיאוּ הַכָּתוּב בִּלְשׁוֹן 'לֹא תָסוּר' כִּי הַחוֹלֵק עַל הַקַּבָּלָה מֵסִיר עַצְמוֹ וַאֲחֵרִים מֵהָאֱמֶת הַמְקֻבָּל לַחֲכָמֵינוּ הַקְּדוֹמִים עֲלֵיהֶם הַשָּׁלוֹם בְּחָכְמַת אֱלֹקִית הַשְׁלֵמָה, וְיָגְעוּ לֵילוֹת כַּיָּמִים לְהָבִין עֹמֶק פֵּרוּשָׁהּ עַל פִּי הַקַּבָּלָה הָאֲמִתִּית וְרוּחַ הַקֹּדֶשׁ שֶׁהוֹפִיעַ עֲלֵיהֶם, וְאִם נִפְתֶּה אַחַר מַחְשְׁבוֹתֵינוּ וַעֲנִיּוּת דַּעְתֵּנוּ לֹא נִצְלַח לַכֹּל. וּבָא הַצַּוּוּי אֲפִלּוּ יֹאמְרוּ עַל יָמִין שֶׁהוּא שְׂמֹאל אוֹ לְהֶפּוּךְ לֹא נָסוּר מִדִּבְרֵיהֶם, שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה כָּל אֶחָד כְּפִי דַּעְתּוֹ וְיִגְרֹם לְחָרְבַּן הַדָּת (עיין חינוך). וּמִיהוּ הִבְטִיחַ לָנוּ הַשֵּׁם שֶׁיַּשְׁגִּיחַ עַל הַבֵּית דִּין וְאוֹר ה' חוֹפֵף עֲלֵיהֶם שֶׁלֹּא יִטְעוּ בַּמָּקוֹם הַקָּדוֹשׁ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רה).

מראה מקומות עיין מצוה תצ"ה.

משנה הלכות

בחכמה מראש סנהדרין, ואפילו אמר כך קבלתי מרבותי והם אומרים כך נראה בעינינו ואינו חוזר בו, הרי זה זקן ממרא ומיתתו בחנק, אבל אם היה תלמיד שלא הגיע להוראה והורה, ואפילו עשה מעשה פטור ממיתה[ג]. מצאם חוץ ללשכת הגזית והמרה עליהם פטור[ד]. זקן ממרא דנין אותו בבית דין שבעירו, ואין צריך התראה אלא עדים שבאו ואמרו שראו שעשה כפי הוראתו או שהורה לעשות דנין אותו וממיתין אותו בירושלים בחול המועד פסח או סוכות או ביום אחר עצרת, כדי שכל ישראל ישמעו ויראו[ה]. זקן ממרא מתוודה בשעת מיתה ויש לו חלק לעולם הבא[ו].

הכופר בתורה שבעל פה. אבל מי שאינו מודה בתורה שבעל פה אינו זקן ממרא האמור בתורה אלא הוא בכלל

ג. רמב"ם שם פ"ג ה"ה. ד. שם ה"ז. ה. שם ה"ח. ו. שם ה"ד.

מִצְוָה תצז

לְמַנּוֹת מֶלֶךְ מִיִּשְׂרָאֵל (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ לְמַנּוֹת מֶלֶךְ מִיִּשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז, טו) 'שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ וְגוֹ' מִקֶּרֶב אַחֶיךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ (אבות פ"ג מ"ב) 'הֱוֵי מִתְפַּלֵּל בִּשְׁלוֹמָהּ שֶׁל מַלְכוּת שֶׁאִלְמָלֵא מוֹרָאָהּ אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בָּלָעוּ' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רו). וְהַתּוֹעֶלֶת הַנִּמְצָא לָעָם בִּהְיוֹת עֲלֵיהֶם אִישׁ אֶחָד לְרֹאשׁ וְקָצִין בָּרוּר הוּא כִּי לֹא יִתְקַיֵּם קִיּוּם הָאֻמָּה זוּלַת זֶה, וְכָל שֶׁכֵּן מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּתְמַנָּה בִּרְצוֹן הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ (עיין חינוך). גַּם כִּי

משנה הלכות

האפיקורסין המינים, והוא מן המורידין ולא מעלין[ז], ואין לו חלק לעולם הבא[ח]. ונוהגת מצוה זו לענין זקן ממרא בזמן הבית, ולענין חיוב לשמוע ולא להסיר מדברי חכמי ישראל הקודמים, וחכמי הדור וגדולינו ושופטינו בחכמת התורה בכל דור ודור, ובכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תצז) מינוי המלך. מצות עשה כשבני ישראל על אדמתן למנות עלינו מלך מישראל, ואין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא[א]. מושחין אותו בשמן המשחה, עיין לעיל (מצוה ק"ז).

ירושת המלכות. והמלך מוריש ממשלתו לבניו אם יש לו, אין לו בנים חוזר המלוכה לאחים אם יש לו, ומאחים ולמעלה ככל ירושת התורה (עיין לעיל מצוה ת'), הניח בן קטן משמרין לו המלוכה, ולעולם הבן הגדול קודם לבן הקטן ממנו, וכן הדין בכל השררות שממנין בישראל שהמתמנה וזכה באחת מהן זכו בניו אחריו עד עולם, ובתנאי שיהיו בנו ממלא מקום אבותיו ביראת חטא, אף על פי שאינו גדול בחכמה, לא היה ירא חטא אפילו היה חכם גדול אין ממנין אותו בשום מינוי מן המינויין שבישראל, ומצוה לשנאותו[ב]. ונחלקו הפוסקים אי בן יורש את אביו ברבנות, ועיין למרן זקיני בבית שערים ביורה דעה (סי' של"ד) בירור גדול ואמיתי בזה, וגם אי הבן יכול למחול על מינויו, ואי בן מלך אם לא רצו בו העם בוחרין בו בעל כרחך ועוד כמה ענינים. ואין מעמידין אשה למלך שנאמר 'מלך' ולא מלכה[ג], ובמנחת חינוך נסתפק

ז. שם ה"א-ב. ח. רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ו וה"ח.
תצז) א. רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ג. **ב.** שם ה"ז.
ג. שם ה"ה.

בְּאֵר הַבָּתוּב (דברים שם יט) הַתּוֹעֶלֶת 'לְמַעַן יִלְמַד לְיִרְאָה אֶת ה' אֱלֹקָיו לִשְׁמֹר אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת וְאֶת הַחֻקִּים הָאֵלֶּה לַעֲשֹׂתָם', וְצָרִיךְ לִהְיוֹת מוֹרָאוֹ עַל כָּל יִשְׂרָאֵל. וּלְפִי שֶׁהַמֶּלֶךְ יָכוֹל לְהַעֲלוֹת עַל דַּעְתּוֹ שֶׁמֵּאַחַר שֶׁזָּכָה לַמַּלְכוּת וּמוּרָם מִכָּל עַם בְּמַעֲלָה וּגְדֻלָּה, אֲזַי יִתְגָּאֶה וְיִטֶּה מִדַּרְכֵי הַתּוֹרָה כְּדִין מֶלֶךְ פּוֹרֵץ גָּדֵר בְּחֻקֵּי הַמְּדִינָה, בָּא הַצִּוּוּי עָלָיו (דברים שם כ) 'לְבִלְתִּי רוּם לְבָבוֹ מֵאֶחָיו וּלְבִלְתִּי סוּר מִן הַמִּצְוָה יָמִין וּשְׂמֹאול', כִּי מִשְׁפְּטֵי ה' צְדָקוּ יַחְדָּו כַּקָּטָן כַּגָּדוֹל אֵלָיו יִשְׁמְעוּ, וְעַל יְדֵי זֶה יִזְכֶּה לְהַאֲרִיךְ יָמִים עַל מַמְלַכְתּוֹ[ה], וּמִכְּלַל הֵן אַתָּה שׁוֹמֵעַ לָאו (עיין אורות המצות מצוה תצד).

יבמות מה: סוטה מא: סנהדרין יט: כ: כריתות ה: רמב"ם הל' מלכים פ"א, ספר המצוות מצות עשה קע"ז ול"א תעשה שס"ב, סמ"ג עשין קי"ד ולאוין רכ"א.

משנה הלכות

במלך שלא הניח רק בת אפשר דיורשת המלוכה כדין שאר ירושה, ואישתמיטתיה במחילת כבוד תורתו דברי הרמב"ם[1] שכתב 'ולא המלכות בלבד אלא כל השררות וכו', כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם', ומפורש כתב 'לבניו הזכרים' וכן כתב לענין שאר מינויין לבנו, ולא כתב לבניו וזה פשוט. ולא זוכה אלא לבניו הכשרים[ז].

כבוד המלך. וכבוד גדול נוהגין במלך, אין משתמשין באחד מכליו[ח], ואין נושאין אלמנותו או גרושתו[ט], ולא חולצין ולא מיבמין לאשתו[י]. אין רואין אותו ערום וכיוצא בזה, אם מחל על כבודו אין כבודו מחול[יא]. ומיהו צריך לכבד לומדי תורה ולא ינהג גסות[יב]. מלכי בית דוד יושבין בעזרה[יג]. ועומד לפני כהן גדול[יד]. ולעולם יתנהג בענוה לראות ביעקב עמו כרועה עדרו ירעה, בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישאם[טו]. ונוהגת בזמן שישראל על אדמתם, ותחזינה עינינו במהרה בשובך לציון ברחמים ויתגלה לנו מלך המשיח מזרע דוד המלך וימלוך עלינו ועל כל העולם עד עולם.

ד. ע"פ תהלים יט, י. **ה.** ע"פ דברים שם. **ו.** שם ה"ז. **ז.** שם. **ח.** שם פ"ב ה"א. **ט.** שם ה"ב. **י.** רדב"ז שם ע"פ הש"ס סנהדרין יח. **יא.** רמב"ם שם פ"ב ה"ג. **יב.** שם ה"ח. **יג.** שם ה"ד. **יד.** שם ה"ה. **טו.** שם ה"ו.

מִצְוָה תצח

שֶׁלֹּא לְהָקִים מֶלֶךְ שֶׁלֹּא מִיִּשְׂרָאֵל (לֹא תַּעֲשֶׂה רצ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְמַנּוֹת עָלֵינוּ מֶלֶךְ אִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִהְיֶה מִזֶּרַע יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז, טו) **'לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי אֲשֶׁר לֹא אָחִיךָ הוּא'.**

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. גָּלוּי לְכָל רוֹאֵי שֶׁמֶשׁ כִּי לִהְיוֹת מֶלֶךְ רֹאשׁ הָאֻמָּה צָרִיךְ לִהְיוֹת עַל כָּל פָּנִים חֵלֶק מֵהֶם וּמִמְּבָחָרִים שֶׁבָּהֶם, וְשֶׁיִּהְיֶה אַהֲבַת הָאֻמָּה קִבּוּעָה אֶצְלוֹ בַּעֲבוּתוֹת שֶׁל בַּרְזֶל שֶׁלֹּא תִּתְנַתֵּק לְעוֹלָם, וְיִלָּחֵם מִלְחֲמוֹתֵיהֶם וְיִסַּכֵּן נַפְשׁוֹ בִּשְׁבִילָם אִם יִצְטָרֵךְ לָזֶה, כִּי בּוֹ תָּלוּי כָּל הָאֻמָּה,

משנה הלכות

תצח) גדרי האיסור. אסור להעמיד מלך שאינו מזרע ישראל אפילו הוא גר לאחר כמה דורות, ואם היתה אמו מישראל מותר, ולא למלכות בלבד אמרו אלא לכל שררות שבישראל, לא שר צבא ולא שר חמישים ולא שר עשרה, ואפילו לא ממונה על אמת המים שמחלק ממנה מים לשדות, ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא יהא אלא מזרע ישראל[א].

באביו מישראל. וכתבו התוס' (יבמות קב. ד"ה לענין חליצה) והכסף משנה דכל שכן אם היה אביו מישראל דממנים אף על פי שאין אמו מישראל, ובזה ניחא האיך מלך רחבעם שהיה בן נעמה העמונית, והנודע ביהודה[ב] תירץ בזה דרק בתחילה אסור אבל בירושה שפיר דמי ד'שום תשים' כתיב, והא לא הוה שימה.

שאר מינויים. ובירושלמי (קידושין פ"ד ה"ה) אמרו עוד 'מנין לרבות שוטרי הרבים וגבאי צדקה וסופרי דיינין מכין ברצועות, תלמוד לומר 'מקרב אחיך'. ואסור להעמיד שום שררה בבית הכנסת ואפילו שמש מן הגרים.

אומנות מבוזה. ועוד אמרו (קידושין פב.) אין מעמידין מלך למי שהוא קצב או ספר או בלן או בורסקי, לא מפני שהן פסולין למלכות אלא מפני שאומנותן קלה ובזויה ומזלזלין בהן העם לעולם, ומי שיעשה מלאכה זו אפילו יום אחד נפסל לשררות אלו לעולם[ג].

כללים. וכבר זכה דוד וזרעו הזכרים במלכות ישראל לעולם ואין בידינו לשנותה לעולם, כמו שזכה אהרן בכהונה ושבט לוי בלוויה, וכל המאמין בתורת משה יודה על

תצח) א. רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ד. **ב.** מהדורא קמא ח"מ סי' א. **ג.** רמב"ם שם ה"ו.

וִירַחֵם עֲלֵיהֶם בְּכָל עֵת שֶׁצָּרִיךְ לָזֶה (עיין חינוך). וְאִישׁ נָכְרִי אֲפִלּוּ שֶׁנִּתְגַּיֵּר נַפְשׁוֹ אֵינָנּוּ קְשׁוּרָה בְּנֶפֶשׁ יִשְׂרָאֵל, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ (סנהדרין צד.) 'גִּיּוֹרָא עַד עֲשָׂרָה דָּרָא לָא תִּבְזֵי אֲרַמָּאי בְּאַפֵּיהּ', וְנֶאֱמַר (שמות יח, ט) 'וַיִּחַדְּ יִתְרוֹ' וְדָרְשׁוּ חֲז"ל (סנהדרין שם) 'שֶׁנַּעֲשָׂה בְּשָׂרוֹ חֲדוּדִין חֲדוּדִין' עַל אָבְרַן הַמִּצְרִים[ד], וְאַף שֶׁנִּתְגַּיֵּר נִצְטַעֵר עַל אָבְרַן הָרְשָׁעִים. וְאֵיךְ יַעֲמֹד לְמַחְצָה וּלְמִסְתּוֹר לְעַם ה' כַּאֲשֶׁר יִהְיֶה נָכְרִי, מַה קָּרְבָה יֵשׁ לוֹ עִם הַיְּהוּדִים וּלְזָר נֶחְשַׁב, וְשָׁמָּא יַהֲפֹךְ הָרוֹדֵף לְבוֹרֵחַ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רפה). וְעוֹד שֶׁיִּסְתֹּךְ לַעֲבֹד עֲבוֹדָה זָרָה. וְהַכָּתוּב מְבַשֶּׂרְךָ שֶׁ'לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי', שֶׁנָּכְרִי אַכְזָרִי הוּא וּמִנְהָגוֹ 'לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ' (עיין טעמי מצות שם).

מראה מקומות עיין לעיל במצוה הקודמת.

מִצְוָה תצט

שֶׁלֹּא יַרְבֶּה לוֹ סוּסִים (לֹא תַּעֲשֶׂה רצ"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַרְבֶּה לוֹ הַמֶּלֶךְ סוּסִים זוּלַת מַה שֶּׁצָּרִיךְ לְמֶרְכַּבְתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז, טז) 'לֹא יַרְבֶּה לוֹ סוּסִים'.

משנה הלכות

זה[ה]. ונוהג איסור זה לענין הממונה בזמן שישראל על אדמתן ביישובן על הציבור, ולענין שאר השררות בישראל נוהג בכל מקום ובכל זמן שאסור מן התורה למנות על הציבור אדם שאינו מישראל, וכתב החינוך 'ואסור למנות על הציבור לשררה אנשים רשעים ואכזרים, והממנה אותם מפני קורבה או מפני יראתו להם להחניפם לא תסור רעה מביתו, ועל קדקדו של אותו רשע ירד, ומי שלא ירא מכל אדם להועיל לרבים בכל כוחו, שכרו יהיה איתו מאת השי"ת תמיד בעולם הזה, ונפשו בטוב תלין לעולם הבא וזרעו יירש ארץ', ועיין שם דברים כלהבות אש, ומי ירא ה' ולא יירא.

תצט) מקורות הדינים. יתברך היוצר היודע לבות האדם צוה למלך לא ירבה לו סוסים, ותנן (סנהדרין כא:) "לא ירבה לו סוסים' אבל מרבה הוא כדי מרכבתו'. ותניא בספרי (פר' שופטים טו) ובסנהדרין (שם) 'יכול אפילו כדי רכבו ופרשיו, תלמוד לומר 'לו', לו הוא דאינו מרבה אבל מרבה

ד. עיין רש"י שם ד"ה חידודין. וראה ברש"י שמות שם. ה. רמב"ם שם ה"ז.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הִנֵּה טַעַם מִצְוָה זוֹ מְפֹרָשׁ בַּקְּרָא (שם) כְּדֵי שֶׁלֹּא יָשִׁיב אֶת הָעָם מִצְרַיְמָה לְמַעַן הַרְבּוֹת סוּס', כְּלוֹמַר שֶׁלֹּא יִשְׁלַח מֵעַמּוֹ שֶׁיִּקְבְּעוּ דִּירָתָם בְּמִצְרַיִם לְגַדֵּל לוֹ שָׁם סוּסִים, שֶׁהַסּוּסִים בָּאִים מִמִּצְרַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (מלכים א י, כט) 'וַתַּעֲלֶה וַתֵּצֵא מֶרְכָּבָה מִמִּצְרַיִם בְּשֵׁשׁ מֵאוֹת כֶּסֶף', 'וַה' אָמַר לֹא תֹסִפוּן לָשׁוּב בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה עוֹד'[א] (עיין חינוך). וּמִיהוּ אָסוּר לְהַרְבּוֹת לוֹ סוּסִים אֲפִלּוּ מִמְּקוֹמוֹת אֲחֵרִים. וְיִתָּכֵן עוֹד שֶׁהַזְּהִיר הַכָּתוּב שֶׁלֹּא יַרְבֶּה לוֹ סוּסִים' אֲפִלּוּ מֵאַרְצוֹ אוֹ מֵאֶרֶץ שִׁנְעָר, אוֹ מִמִּצְרַיִם בְּדֶרֶךְ סְחוֹרָה הַמֻּתֶּרֶת, כַּמְּבֹאָר בַּיְרוּשַׁלְמִי (סנהדרין פ"י ה"ח), וְהַטַּעַם כִּי גַּם בָּאֵלּוּ אָסוּר כְּדֵי שֶׁלֹּא יִבְטַח עַל רִכְבּוֹ כִּי רַב וְעַל פָּרָשָׁיו כִּי עָצְמוּ מְאֹד, רַק יִהְיֶה מִבְטַחוֹ בְּשֵׁם אֱלֹקֵינוּ כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים כ, ח-ט) 'אֵלֶּה בָרֶכֶב וְאֵלֶּה בַסּוּסִים וַאֲנַחְנוּ בְּשֵׁם ה' אֱלֹהֵינוּ נַזְכִּיר. הֵמָּה כָּרְעוּ וְנָפָלוּ וַאֲנַחְנוּ קַמְנוּ

משנה הלכות

הוא כדי רכבו ופרשיו, הא מה אני מקיים סוסים, סוסים הבטלנין, מנין שאפילו סוס אחד והוא בטל שהוא בלא ירבה, תלמוד לומר 'למען הרבות סוס', וכי מאחר דאפילו סוס אחד וכו' למה ליה למכתב 'סוסים', לעבור על כל סוס וסוס'. לקח סוסים הרבה בפעם אחת אינו לוקה אלא אחת, ואם לקח אותם בזה אחר זה לוקה על כל סוס וסוס, והוא שלקח להיות רץ לפניו כדרך שעושין שאר המלכים בלי צורך למרכבתו, וצריך התראה כל כל סוס[ב].

החיוב על כל סוס וסוס. ובשו"ת אבני נזר באורח חיים (סי' שצ"א) הקשה למה צריך קרא לחייב על כל סוס וסוס, הרי הם גופין מחולקין, וכן הקשה בספר דברי אמת (סי' ג), ועיין מרגליות הים סנהדרין הנ"ל, וכולהו לא הרגישו בדברי הרדב"ז על הרמב"ם שכתב וזה לשונו 'ומה שלא כתב רבינו וכו', נפקא מינה דאם לקח אותם זה אחר זה והתרו בו פשיטא שלוקה על כל סוס וסוס, ואם לקח הרבה סוסים ביחד פשיטא שאינו לוקה אלא אחת, ונהי דעבר על כל סוס וסוס בלא תעשה אבל מלקות ליכא, עד כאן. ומינה קשה גם כן מה שרצה האבני נזר שם עוד לומר דאינו לוקה על כל סוס וסוס, עיין שם.

כללים. ונוהג בזמן שיש מלך בישראל, והוא מצוה שעל המלך בלבד, ואם עבר ולקח עובר בלאו, וביד רמ"ה כתב עובר בעשה ולא תעשה.

תצט) א. דברים שם. **ב.** רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ג, וכסף משנה ורדב"ז שם.

וַנִּתְעַוֵּדְ' (עיין רמב"ן דברים יז, טז). גַּם שֶׁלֹּא יָרוּם לְבָבוֹ בְּהַרְבּוֹת לוֹ סוּסִים, כִּי הַסּוּסִים לְרֹב יָפְיָם וְקַלּוּתָם יִתְגָּאוּ בָּהֶם אֲדוֹנֵיהֶם (חינוך).

סנהדרין כא: רמב"ם הל' מלכים פ"ג, ספר המצוות לא תעשה שפ"ג-שפד-שפה, סמ"ג לאוין רכב-רכג-רכד, יראים צ"א-צב-צג.

מִצְוָה תק

שֶׁלֹּא לָשׁוּב בְּדֶרֶךְ מִצְרַיִם לְעוֹלָם (לֹא תַּעֲשֶׂה רצ"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נָשׁוּב לְמִצְרַיִם לְקִבְּעַ דִּירָתֵנוּ שָׁם לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז, טז) 'וַה' אָמַר לָכֶם לֹא תֹסִפוּן לָשׁוּב בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה עוֹד'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מִפְּנֵי שֶׁהָיוּ הַמִּצְרִים רָעִים וְחַטָּאִים לַה' מְאֹד, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, ג) 'כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ' וְגוֹ', וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִלְמַד מִמַּעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים וְלֹא נֵלֵךְ בְּדַרְכָּם (חינוך. רמב"ן דברים שם), וְיָדוּעַ כִּי דַּרְכָּם שֶׁל בְּנֵי אָדָם לְהִמָּשֵׁךְ אַחַר הַשְּׁכֵנִים הֵן לְטוֹב וְהֵן לְרַע, וְאִם יֵצְאוּ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְאֶרֶץ

משנה הלכות

תק) גדר האיסור. מצות עשה לבני ישראל לדור בארץ ישראל[א], ומותר לשכון בכל העולם אם אי אפשר לו לדור בארץ ישראל חוץ מארץ מצרים לעולם, וארץ מצרים הוא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, כנגד ארץ כוש, וכנגד המדבר, הכל אסור להתיישב בה, ואלכסנדריה בכלל[ב], וכתב הרדב"ז דגם דמיא"ט בכלל לפי שהגבול הוא מנחל מצרים הנקרא וא"ד א"ל ערי"ש, והדבר ברור כי דיאמ"ט היא משוכה יותר לצד מצרים. ואין אסור אלא להשתקע שם והיורד לסחורה מותר[ג].

צדדי היתר בזמן הזה. ויש מי שכתב דלאחר שבא סנחריב ובלבל את כל העולם מותר להתיישב גם במצרים, וחלקו עליו שאין האיסור תלוי אלא בארץ ולא ביושביה[ד], עוד כתבו שאין האיסור לשוב אלא מארץ ישראל למצרים, אבל משאר ארצות מותר[ה], ואין ראוי לסמוך על היתר זה.

תק) א. עיין רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"א. **ב.** רמב"ן ספר המצוות מצות ששכח אותן הרב עשין מצוה ד, ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קפ"ט וקצ"ב, וח"ח סי' י"א. **ג.** רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ז. **ד.** רמב"ם שם ה"ח. **ה.** סמ"ג וריטב"א יומא לח. בשם יש אומרים, עיין הגהות מיימוני אות ב. מנחת חינוך. **ו.** יראים, הובא בסמ"ג ובהגהות מיימוני שם.